

عضو نيابة عامة (مدّعي عام)

المسميات المكافئة

وكيل نيابة، مدّعي عام، عضو ادعاء عام

التصنيف الوطني SSC

- المجموعة الرئيسية: 2 - الاختصاصيون
- المجموعة الفرعية: 26 - الاختصاصيون في القانون والاجتماع والثقافة
- المجموعة الرئيسية الدقيقة: 261 - الاختصاصيون في القانون
- الوحدة/المهنة: 261201 - مدّعي عام / عضو نيابة عامة

طبيعة العمل

عضو النيابة العامة مسؤول قضائي يعمل ضمن منظومة الادعاء العام في المملكة العربية السعودية، يضطلع بالتحقيق في الجرائم والتحقق من وقوعها وتوافر الأدلة، ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام المحاكم الجزائية، والسهر على تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

المهام الرئيسية

- الإشراف على التحقيق الجنائي وتوجيهه للكشف عن الجرائم وجمع الأدلة اللازمة لإثبات الوقائع الجنائية
- مباشرة إجراءات الاحتجاز والتوقيف والتفتيش وفق الأطر النظامية المقررة في نظام الإجراءات الجزائية
- إعداد لوائح الاتهام وتقديمها أمام الدوائر الجزائية بالمحاكم العامة والمتخصصة
- متابعة سير المحاكمات الجزائية والدفاع عن الاتهام وتقديم الأدلة والشهود أمام القضاء
- الإشراف على تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية والتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة

المرتبة والراتب

سلك النيابة العامة:

- عضو نيابة (مبتدئ): نحو 10,000 - 12,000 ريال تقريباً.
- عضو نيابة: نحو 12,000 - 15,000 ريال تقريباً.
- رئيس نيابة: نحو 15,000 - 20,000 ريال تقريباً.
- مدّعي عام مساعد: نحو 20,000 ريال فأعلى تقريباً.

المزايا الوظيفية

الجهات الحكومية

- استقرار وظيفي مرتفع ضمن سلك قضائي منظم تحت مظلة النيابة العامة.
- مسار ترقّي واضح من عضو نيابة حتى المناصب القيادية في الادعاء.
- صلاحيات واسعة في مجال التحقيق والإشراف على الضبطية القضائية.
- تعامل مع ملفات جنائية متنوعة يُعمّق الخبرة في وقت قصير.
- فرص تخصص في جرائم الفساد والمال والإرهاب والجرائم الإلكترونية.

الشروط والمؤهلات

القطاع الحكومي

- **الشروط العامة:** الجنسية السعودية، الأهلية الكاملة، حسن السيرة والسلوك، وعدم الإدانة بجريمة مخلة أو صدور قرار تأديبي بالفصل.
- **شروط المؤهل العلمي:** شهادة في الشريعة أو الحقوق أو الشريعة والقانون من جامعة سعودية معترف بها بتقدير لا يقل عن جيد.
- **التعيين:** يتم التعيين في النيابة العامة عبر الإعلانات الرسمية وإجراءات الاختيار التي تحددها النيابة العامة.

متطلبات التقييم والتهيئة المهنية

النيابة العامة

- **قبل التعيين:** اجتياز الاختبارات المهنية والمقابلات التي تجريها النيابة العامة، وإثبات الكفاءة في الأنظمة الجزائية والإجرائية.
- **بعد التعيين:** استكمال برامج التأهيل القضائي التي تقدمها النيابة العامة قبل مباشرة العمل الميداني.

الخبرات المطلوبة

- **الجهات الحكومية:** لا تُشترط خبرة وظيفية سابقة للتعيين الابتدائي في النيابة العامة؛ يُطلب فهم متعمق بنظام الإجراءات الجزائية ونظام مكافحة الإرهاب وسائر الأنظمة الجزائية؛ الخبرة تُكتسب تراكمياً من خلال الملفات المتنوعة داخل النيابة نفسها.

برامج التأهيل المعتمدة

- الدبلوم العالي للعلوم القانونية - معهد الإدارة العامة : يُهيئ لمهام الادعاء من خلال مسارات متخصصة في القانون الجزائي والإجراءات القضائية والأنظمة السعودية المعمول بها.
- الدبلوم العالي في القضاء والسياسة الشرعية - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة : يُعزز الفهم الشرعي التطبيقي في القضايا ذات البعد الشرعي التي تنظرها النيابة كالحدود والقصاص والتعزير.
- الدبلوم العالي في الفقه - كلية الشريعة وأصول الدين، جامعة الملك خالد : يعمق الأساس الفقهي لمن يعمل في القضايا الشرعية ويُعزز قدرته على بناء حجج الاتهام المبنية على الشريعة.

المهارات المطلوبة

- إعداد لوائح الاتهام وتوثيقها: لبناء ملف اتهام متكامل أمام القضاء
- تحليل الأدلة الجنائية وتقييمها: لبناء الإثبات والقناعة القضائية
- إجراء التحقيق وتوجيهه: لضبط الوقائع وتأمين الأدلة الصالحة قانوناً
- التواصل مع الأجهزة الأمنية والرقابية: لتنسيق التحقيقات الميدانية
- إدارة الجلسات الجزائية: لتقديم الاتهام والرد على الدفاع بفاعلية

الدورات الداعمة

- دورة تقييم وتحليل الأدلة الجنائية أمام المحاكم : تدعم مهارة تحليل الأدلة الجنائية وتقييمها
- دورة نظام الأحوال الشخصية : تدعم مهارة إعداد لوائح الاتهام في القضايا الشرعية
- دورة التفكير النقدي وتحليل الحجج : تدعم مهارة إدارة الجلسات الجزائية
- دورة المرافعات أمام الجهات الشرعية : تدعم مهارة التواصل مع الأجهزة القضائية وإجراءات الجلسات
- دورة قضاء التنفيذ : تدعم مهارة متابعة تنفيذ الأحكام الجزائية

جهات التوظيف وطريقة التقديم

القطاع الحكومي

جهات سبق وأعلنت

النيابة العامة في المملكة العربية السعودية هي الجهة الحصرية لتوظيف أعضاء الادعاء العام؛ يُعلن عن الشواغر دورياً عبر القنوات الرسمية للنيابة العامة ومنصة الخدمات الحكومية، ويمر المتقدم بمراحل فرز المؤهلات ثم الاختبارات التحريرية ثم المقابلة الشخصية.

المسار الوظيفي والتطور المهني

- مسار الترقّي: يبدأ كـ «عضو نيابة»، ثم «رئيس نيابة»، ثم «نائب مدّع عام»، وصولاً إلى «مدّع عام» وما فوقه من المناصب القيادية في الادعاء وفق الكفاءة والأقدمية.
- مسار الانتقال: يمكن الانتقال داخل المنظومة القضائية إلى السلك القضائي وفق اشتراطات وآليات المجلس الأعلى للقضاء، أو الانتقال إلى مناصب قيادية في الهيئات الرقابية والتحقيقية.
- مسار التخصص: الجرائم المالية وغسل الأموال، والجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، وقضايا الإرهاب، والجرائم الأسرية والاجتماعية.

الشهادات المهنية الاحترافية

- شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد (CAMS): تعزز الكفاءة في التحقيق في الجرائم المالية وقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب (غير مدعومة)
- شهادة محترف فحص الاحتيال المعتمد (CFE): تُعقّق التحليل الميداني في قضايا الاحتيال والفساد المالي التي تُحقق فيها النيابة العامة (غير مدعومة)
- شهادة المراقب والمدقق الشرعي (CSAA): تدعم التحقيق في قضايا التمويل الإسلامي والمعاملات المالية الشرعية المشكوك فيها (غير مدعومة)
- عضوية معهد التحكيم الملكي (MCI Arb): تُعقّق فهم آليات تسوية النزاعات الدولية ذات الصلة بالملفات الجزائية العابرة للحدود (غير مدعومة)

الملاحظات المهنية المتقدمة

- النيابة العامة في المملكة العربية السعودية مستقلة عن وزارة العدل وترتبط مباشرة بالملك وولي العهد وفق نظام الادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي م/56، مما يمنحها صلاحيات واسعة في التحقيق والادعاء.
- التمييز بين دور المحامي ودور عضو النيابة دقيق: عضو النيابة يمثل المجتمع لا الضحية تحديداً، وقد تُرفع دعاوى بمبادرة النيابة دون طلب من المجني عليه في الجرائم التي تمس النظام العام.
- أعضاء النيابة لا يُمارسون المحاماة في وقت واحد مع عملهم في الادعاء، وذلك تجنباً لتعارض المصالح وفق الأنظمة الجزائية المرعية.
- التعامل مع الأدلة الجنائية التقنية والإلكترونية بات ضرورة عملية مع تصاعد الجرائم الإلكترونية في المملكة، مما يجعل التأهيل في هذا المجال ميزة تنافسية فعلية.

النصائح العملية الإضافية

- ركّز مبكرًا على بناء فهم عميق بنظام الإجراءات الجزائية السعودي ونظام الأدلة الجنائية، لأن هذين النظامين هما العمود الفقري لعمل عضو النيابة في كل مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة.
- طوّر مهارة كتابة التقارير الجنائية وتوثيق الأدلة بأسلوب يصمد أمام تدقيق القضاء، لأن ضعف التوثيق قد يُسقط الدليل حتى لو كان صحيحًا في حد ذاته.
- تابع مستجدات جرائم المعلوماتية وقضايا الفساد المالي من خلال تقارير هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، لأن الجرائم المالية والرقمية تشكّل نسبة متصاعدة من ملفات النيابة.
- الإلمام بمنهجية الاستجواب القانوني وضبط الاعترافات وفق الضوابط النظامية ضرورة مهنية لتجنب إبطال الاعترافات أمام المحكمة بسبب إشكاليات إجرائية.
- استثمر في الدبلوم العالي للعلوم القانونية من معهد الإدارة العامة إذا كنت من خريجي الشريعة، لأنه يُعوّض النقص الإجرائي ويهيّئك لملفات الإجراءات الجزائية الفنية.



جدول مدى قبول التخصصات

التخصص	مستوى القبول	سبب التقييم	البرامج أو الشهادات اللازمة لرفع القبول	ملاحظات دقيقة
الشرعية والقانون	عالي	يجمع بين المؤهل الشرعي ومتطلبات القانون الإجرائي — مثالي لسلك النيابة الذي يتعامل مع الجانبين	لا يحتاج برنامجًا تعويضيًا — الدبلوم العالي للعلوم القانونية داعم للجانب الإجرائي	القوة الازدواجية لهذا التخصص تُميّزه في الملفات الجزائية ذات البعد الشرعي
الحقوق (نظام)	عالي	مؤهل قانوني مباشر يُغطي الإجراءات الجزائية والأنظمة المعمول بها — متوافق مع اشتراطات النيابة العامة	لا يحتاج برنامجًا تعويضيًا — الدبلوم العالي في القضاء والسياسة الشرعية داعم للجانب الشرعي	المعرفة الإجرائية القانونية ميزة مباشرة في التحقيق وبناء الاتهام
الشرعية الإسلامية	متوسط-عالي	مؤهل شرعي قوي يُفيد في الجرائم الشرعية — يحتاج تكميلًا بالجانب الإجرائي النظامي	الدبلوم العالي للعلوم القانونية ضروري لتغطية الجانب الإجرائي في الملفات الجزائية	القبول يرتفع مع استيفاء التأهيل الإجرائي الذي تحدده النيابة العامة
القانون الدولي	متوسط	يُفيد في الملفات الجزائية الدولية والجرائم العابرة للحدود — لكن يحتاج تكميلًا بالأنظمة الجزائية السعودية	الدبلوم العالي للعلوم القانونية لتكميل معرفة الأنظمة الجزائية المحلية	المسار الأفضل لمن يستهدف التخصص في الجرائم الدولية والمالية العابرة للحدود
العلوم الأمنية	ضعيف-متوسط	يُفيد في الجانب التحقيقي الميداني لكنه لا يُستوفى فيه شرط المؤهل القانوني أو الشرعي المنصوص عليه	الدبلوم العالي للعلوم القانونية أو دراسة الحقوق لاستيفاء شرط المؤهل القانوني	قد يُقبل في مناصب تحقيقية مساندة لكنه لا يفتح سلك النيابة العامة مباشرة

مركز توجيه
Tawjeeh HUB

